

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 888/2530

นาง สม ศรี วรสุนทร

นาง จำรัส บึงจัน อัด

โจทก์

ຈຳເລຍ

ป.วิ.อ. มาตรา 39

ในคดีความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ขอถอนฟ้องได้ก่อนคดีถึงที่สุดเมื่อโจทก์ถอนฟ้องแล้ว สิทธินาคดีอาญามาฟ้องระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ศาลย่อมมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ.(ที่มา-เนติ)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง จำคุก 6 เดือนจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องอ้างว่าจำเลยยอมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้โดยทำหนังสือขอผ่อนชำระค่าเสียหายกับโจทก์ โจทก์ไม่ตั้งใจดำเนินคดีกับจำเลยต่อไป ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ถอนฟ้องก่อนคดีถึงที่สุด และจำเลยไม่คัดค้านเมื่อโจทก์ได้ถอนฟ้องแล้ว สิทธินาคดีอาญาไม่ฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2)

จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ'.

(ไพจิตร วิเศษโกสิน-ไพรัช วงศ์วัฒน์-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ